

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3651/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายโพธิ์ พัทธเนตร
นางสมหมาย แสงแก้ว

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69

ผู้ตายกับพวกร่วมกันดื่มสุราโดยมีจำเลยนั่งอยู่ด้วย ผู้ตายจับไหเหล้า นมและแขนจำเลย จำเลยโกรธเดินออกจากบ้านผู้ตาย ผู้ตายยังเดินตามเข้ามาทอดจำเลยทางด้านหลัง จุดและทอดปล้ำจนจำเลยล้มลง ผู้ตายขึ้นนั่งทับหน้าท้องจำเลยพร้อมกับปลดกระดุมเสื้อของตนและของจำเลย จำเลยจึงใช้มีดที่ติดตัวมาแทงผู้ตายถึงแก่ความตาย แม้มีบาดแผลถึง 30 แผล แต่เป็นการแทงติดต่อกันไปซึ่งจำเลยไม่อาจทราบได้ว่าภยันตรายดังกล่าวหมดไปแล้วหรือไม่ ดังนี้ การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันแต่กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 69

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ใช้มีดแทงนายชลอ พัทธเนตร โดยเจตนาฆ่าขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ และริบมีดของกลาง

จำเลยให้การว่า ได้แทงนายชลอผู้ตายเพราะผู้ตายใช้กำลังปลุกปล้ำเพื่อจะข่มขืนกระทำชำเราจำเลย เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

นายโพธิ์ พยัฒเนตร บิดาผู้ตายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๖๙ จำคุก ๔ ปี ริบมิดของกลาง

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๖๙ จำคุกจำเลย ๑ ปี และให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา นายชลอร่วมดื่มสุรากับพวก ๔ คน รวมทั้งจำเลยด้วยที่บ้านพักของนายชลอ นายชลอมีอาการเมาสุราได้จับไหล่ นม และแขนจำเลย จำเลยห้าม แต่นายชลอไม่เชื่อฟัง จำเลยเดินออกจากบ้านไปแจ้งความต่อตำรวจ นายชลอเดินตามเข้ามากอดจำเลยทางด้านหลัง จุด กอด ปล้ำจนจำเลยล้มลง นายชลอขึ้นนั่งทับหน้าท้องจำเลยพร้อมกับปลดกระดุมเสื้อของนายชลอและของจำเลย จำเลยจึงใช้มิดที่ติดตัวมาด้วยแทงนายชลอจนล้มลงและถึงแก่ความตาย แล้ววินิจฉัยว่า จากข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับจำเลยเป็นหญิงมีอายุเพียง ๒๒ ปี ย่อมมีสิทธิป้องกันตนเองให้พ้นจากภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงได้ การที่จำเลยใช้อาวุธมิดที่ติดตัวแทงนายชลอถึงแก่ความตาย จึงเป็นการป้องกันแต่กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๖๙

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

ศาลอาญา - นายไพโรจน์ คำอ่อน

ศาลอุทธรณ์ - นายไพศาล รางช้างกูร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ